



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104	Oggetto: Domande di arbitrato proposte dall'arh. Mauro Francini – Atto di indirizzo.
Del 21.07.2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **Ventuno** del mese di **Luglio**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'arch. Mauro Francini, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alfano, ha proposto domanda di arbitrato contro il Comune di Squillace affinché il costituendo collegio arbitrale:

- 1) accerti e dichiari il diritto dell'arch. Mauro Francini a conseguire il corrispettivo per l'attività espletata in qualità di direttore dei lavori e per la redazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di: **"Recupero delle aree di pertinenza del Castello"**, per l'importo di Euro 95.073,78, oltre iva, oneri previdenziali e ritenute fiscali di legge ed oltre interessi moratori, quanto meno dal sollecito di pagamento del 12.07.2012 e con vittoria delle spese di lite;*
- 2) Accerti e dichiari il diritto il diritto dell'arch. Mauro Francini a conseguire il corrispettivo per l'attività espletata in qualità di direttore dei lavori e per la redazione della perizia di variante e suppletiva e della contabilità finale relative ai lavori di: **"Realizzazione nel centro storico di una Casa delle Culture tramite il recupero di Palazzo Palmisani"**, per l'importo di Euro 136.957,63, oltre iva, oneri previdenziali e ritenute fiscali di legge ed oltre interessi moratori, quanto meno dal sollecito di pagamento del 12.07.2012 e con vittoria delle spese di lite;*
- 3) Accerti e dichiari il diritto il diritto dell'arch. Mauro Francini a conseguire il corrispettivo per l'attività espletata in qualità di direttore dei lavori e per la redazione della perizia di variante e suppletiva, per la redazione della perizia di assestamento e per l'emissione della contabilità finale relative ai lavori di: **"Recupero e restauro del Castello Nuovo"**, per l'importo di Euro 212.591,20, oltre iva, oneri previdenziali e ritenute fiscali di legge ed oltre interessi moratori, quanto meno dal sollecito di pagamento del 12.07.2012 e con vittoria delle spese di lite;*
- 4) Accerti e dichiari il diritto il diritto dell'arch. Mauro Francini a conseguire il corrispettivo per l'attività espletata in qualità di direttore dei lavori e per la redazione di perizia di variante relative ai lavori di: **"Recupero e restauro del Castello – Vecchio Torretta"**, per l'importo di Euro 144.615,02, oltre iva, oneri previdenziali e ritenute fiscali di legge ed oltre interessi moratori, quanto meno dal sollecito di pagamento del 12.07.2012 e con vittoria delle spese di lite;*

Ritenuto che il Comune di Squillace debba proporre opposizione avverso le domande di arbitrato proposte dall'arch. Mauro Francini, facendo valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga opposizione avverso le domande di arbitrato presentate dall'arch. Mauro Francini e più dettagliatamente indicate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui deve intendersi integralmente trascritta;*
- 2. Di esprimere inoltre atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso, affinché provveda alla nomina di un legale che rappresenti e difenda il Comune nei giudizi sopra menzionati, alla nomina di un Consulente di parte, nonché alla designazione degli arbitri che faranno parte del costituendo collegio arbitrale;*
- 3. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

21/07/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

